

감사결과 처분요구서

분류번호	2025-009	요구일자	2025.7.30.	처분종류	주의
처분대상부서	AA사무소	조치부서	AA사무소	회신기일	2025.9.29.
건 명	2025년 제1차 해외사무소 감사 - 현지계약 관리 미흡 -				

1. 업무개요

AA사무소는 협력단 내규인 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정」 및 「국제조달규정」과 해외사무소 현지입찰 및 계약을 위한 「해외사무소 조달 업무 매뉴얼」에 따라 계약의 기준과 절차를 준수하여 용역계약 등을 체결하고 있다.

AA사무소가 감사 대상기간에 체결하였거나, 계약이 진행 중인 현지계약은 총 6건¹⁾으로 계약 현황은 아래와 같다.

[표 6] AA사무소 현지계약 체결현황(2022.1월~2025.5월)

연번	계약명	계약구분	계약체결일	최종 계약금 (USD)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2. 관계법령 및 판단기준

해외사무소에서 진행하는 현지입찰은 내규인 「국제조달규정」에 일반적인 원칙들이 규정되어 있으며, 동 규정에 명시되지 않은 사항은 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 및 시행세칙」과 대외무상협력사업에 관한 여타 규정을 준용하도록 되어 있다.

또한, 위 규정 및 시행세칙에는 현지입찰 추진단계별 준수사항과 이행보증 등 계약의

성실한 이행을 담보하기 위한 보증의 납부 조건과 방법 등이 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 선금 과다 지급

AA사무소는 2024. 8. 26. X사업으로 Z계약을 현지화X(약 US\$ X)에 체결하였다.

동 계약은 구매계약이나, 계약체결 계획 수립 시 공급업체에서 생산업체로 주문·제작·운송하는 건으로 물품제조에 해당하는 것으로 보고 선금 지급 가능성을 명시하였으며, 업체 요청에 따라 계약금액의 50%를 선금으로 지급하였다.

그러나 물품제조 및 용역은 협력단 「선금지급지침」 및 「해외사무소 조달 업무 매뉴얼」에 따라 계약금액이 3억원 이상 10억원 미만인 경우 계약금액의 40%까지 선금이 지급 가능함에도 해당 계약은 계약금액의 50%인 현지화 X (US\$ X)을 지급하여 선금 지급 기준을 준수하지 않은 채 과다 지급한 사실이 있다.

나. 현지계약 조달시스템 등록 미흡

「해외사무소 조달 업무 매뉴얼」은 해외사무소에서 조달 업무 관련 절차나 입찰 및 낙찰자 결정 방법, 평가기준, 계약체결 및 계약관리 등에 대해 보다 자세히 명시하고 있다.

동 매뉴얼에 따르면, 해외사무소는 현지입찰이나 수의계약 등 현지에서 체결된 계약은 체결일로부터 14일 이내 전자조달시스템 내 현지계약관리에 계약현황을 계약 관련 문서인 계약서, 이행보증서, 선금보증서 등 각종 보증증권과 함께 첨부하여 등록하여야 하고, 계약변경 발생 시에도 동일하게 원 계약의 변경사실을 이어 등록하여 계약관리를 하여야 한다.

그러나 [표 7]과 같이 AA사무소에서 수의계약으로 체결한 현지 컨설팅 용역 계약은 전자조달시스템 상 현지계약 등록이 누락되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 7] 전자조달시스템 내 현지계약 등록 미흡 내역

계약명	계약업체	미흡사항
-----	------	------

		현지계약 미등록
4. 조치할 사항 AA사무소는 계약 종류별 기준에 따른 선금 지급에 유의하시고, 누락된 현지계약을 조달시스템에 등록하시기 바랍니다. (부서주의)		

감사종류	종합감사
------	------